

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5082171-17.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: PAMELA DE AZEVEDO DA SILVA WERMELINGER

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REVISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A TAL RECURSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso e ratifico a decisão que indeferiu a liminar, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2024.

5082171-17.2024.4.02.5101

510014948988 .V6

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5082171-17.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: PAMELA DE AZEVEDO DA SILVA WERMELINGER

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta por **PÂMELA DE AZEVEDO DA SILVA WERMELINGER**, em face da decisão proferida nos autos originários (nº **5002373-92.2024.4.02.5105** - Evento 3, DESPADEC1), que indeferiu a antecipação da tutela, por meio da qual pleiteia o reconhecimento da extensão de renegociação de dívida referente ao contrato de financiamento estudantil.

O FNDE (Evento 12) e a CEF (Evento 13) apresentaram contrarrazões.

É o breve relatório.

VOTO

Pois bem, no caso em tela não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão que indeferiu o pedido de medida liminar (Evento 3, DESPADEC1), a qual passa a integrar o presente voto:

"DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de medida de urgência em face da decisão (evento 3) que, nos autos originários nº 5002373-92.2024.4.02.5105, indeferiu a antecipação da tutela, por meio da qual, a parte autora requer a renegociação de sua dívida referente ao contrato de financiamento estudantil, verbis:

*Trata-se de ação proposta por **PAMELA DE AZEVEDO DA SILVA WERMELINGER** em face da **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO e UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO**, objetivando a renegociação de sua dívida referente a contrato de financiamento estudantil, com aplicação de desconto previsto na Lei 14.375/2002.*

Requer a concessão de tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão da cobrança das parcelas mensais do aludido financiamento.

Decido.

- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO (ART. 334, CPC)

Considerando que a instrumentalidade do processo deve compatibilizar-se ao princípio da duração razoável do processo, em equilíbrio tal que faça valer o direito individual garantido pelo art. 5º, LXXVIII, CF/88, que repele as dilações injustificáveis, dispense a realização de audiência de conciliação.

- DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

No que se refere à tutela provisória, cabe destacar que o art. 294 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que esta pode fundamentar-se em urgência ou em evidência. Assim, enquanto técnica de vital importância como meio de distribuir o ônus do tempo do processo, a tutela provisória de urgência requer dois pressupostos básicos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Consequentemente, é ônus da parte demandante a efetiva demonstração da verossimilhança de suas alegações e da ocorrência do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, como se extrai da inteligência dos arts. 300 e 303 do CPC.

No caso dos autos, a autora firmou contrato de financiamento estudantil para o curso superior de engenharia de produção (evento 1, anexo 8). Finalizado o curso, o contrato estaria em fase de amortização, conforme demonstra o documento juntado no evento 1, anexo 9.

Afirma a autora que se tornou inadimplente no pagamento das parcelas mensais necessárias à amortização da dívida e que faria jus ao programa de renegociação denominado "Desenrola Fies", instituído pela Lei nº 14.375/2022, que alterou a Lei nº 10.260/2001, cujo artigo 5ª-A, §4º passou a vigorar da seguinte forma:

§ 4º Sem prejuízo do disposto no § 1º deste artigo, o estudante beneficiário que tenha débitos vencidos e não pagos em 30 de junho de 2023 poderá liquidá-los por meio da adesão à transação com fundamento nesta Lei, nos seguintes termos:

V - para os estudantes com débitos vencidos e não pagos havia mais de 90 (noventa) dias em 30 de junho de 2023: **(Redação dada pela Lei nº 14.719, de 2023)**

a) com desconto da totalidade dos encargos e de até 12% (doze por cento) do valor principal, para pagamento à vista; ou **(Incluído pela Lei nº 14.375, de 2022)**

b) mediante parcelamento em até 150 (cento e cinquenta) parcelas mensais e sucessivas, com redução de 100% (cem por cento) de juros e multas; **(Incluído pela Lei nº 14.375, de 2022)**

VI - para os estudantes com débitos vencidos e não pagos havia mais de 360 (trezentos e sessenta) dias em 30 de junho de 2023 que estejam inscritos no CadÚnico ou que tenham sido beneficiários do Auxílio Emergencial 2021, com desconto de até 99% (noventa e nove por cento) do valor consolidado da dívida, inclusive principal, por meio da liquidação integral do saldo devedor; e **(Redação dada pela Lei nº 14.719, de 2023)**

VII - para os estudantes com débitos vencidos e não pagos havia mais de 360 (trezentos e sessenta) dias em 30 de junho de 2023 que não se enquadrem na hipótese prevista no inciso VI deste parágrafo, com desconto de até 77% (setenta e sete por cento) do valor consolidado da dívida, inclusive principal, por meio da liquidação integral do saldo devedor. **(Redação dada pela Lei nº 14.719, de 2023)**

Sustenta a autora que teria requerido administrativamente a citada renegociação, mas o sistema do banco impossibilitou o prosseguimento da adesão. Contudo, não há nos autos elementos que comprovem tal afirmação, não estando claro, neste momento processual, o motivo de a autora de não ter conseguido aderir ao programa.

Assim, necessária a dilação probatória e a garantia do efetivo contraditório aos Réus, especialmente à CEF (agente financeiro do FIES), que será a responsável direta por eventual renegociação ou desconto do débito caso se comprove, em cognição exauriente, que a Autora preenche os requisitos necessários.

Logo, não há, por ora, elementos aptos à justificarem a suspensão das cobranças.

Sendo assim, e ainda porque a concessão da medida requerida antes mesmo da citação é excepcional, **indefiro, por ora, o pedido de tutela provisória de urgência**, sem prejuízo de seu reexame posterior, por ocasião da sentença.

Nesse cenário :

I - INTIME-SE a parte autora para ciência do indeferimento da tutela provisória.

II - CITEM-SE OS RÉUS para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentarem resposta, conforme arts. 240 do Código de Processo Civil e 9º da Lei nº 10.259/01, devendo, na oportunidade, indicarem as provas que entenderem pertinentes.

III - Após, intime-se a parte autora para se manifestar sobre a contestação apresentada;

IV) Oportunamente, voltem os autos conclusos.

Proceda a Secretaria às intimações e aos expedientes necessários.

Nova Friburgo, data da assinatura eletrônica.

É o breve relatório.

Direto ao mérito, ocorre que há a necessidade de maior instrução probatória. Isso porque, conforme consignou o juízo a quo no caso em apreço, a probabilidade do direito não restou demonstrada, visto que os documentos trazidos aos autos são insuficientes à comprovação dos fatos alegados na inicial, devendo ser oportunizado o contraditório.

Assim, em igual sentido, entendo que os documentos apresentados e as razões apontadas pela parte autora não evidenciam, a priori, o risco de lesão grave e/ou de difícil reparação. Ou seja, não é possível observar a urgência, que ensejaria o acolhimento da presente medida de urgência.

Assim, por não restarem comprovados a verossimilhança das alegações e o risco de lesão grave e/ou de difícil reparação, INDEFIRO, liminarmente, a pretendida atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Publique-se. Intime-se a Ré para apresentação de contrarrazões.

Após, a conclusão para voto."

Logo, não restou demonstrada a existência de verossimilhança nas alegações e do risco de lesão grave e/ou de difícil reparação para que pudesse ser concedido efeito suspensivo ativo.

Por tais razões, voto por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso e **ratifico** a decisão que indeferiu a liminar.